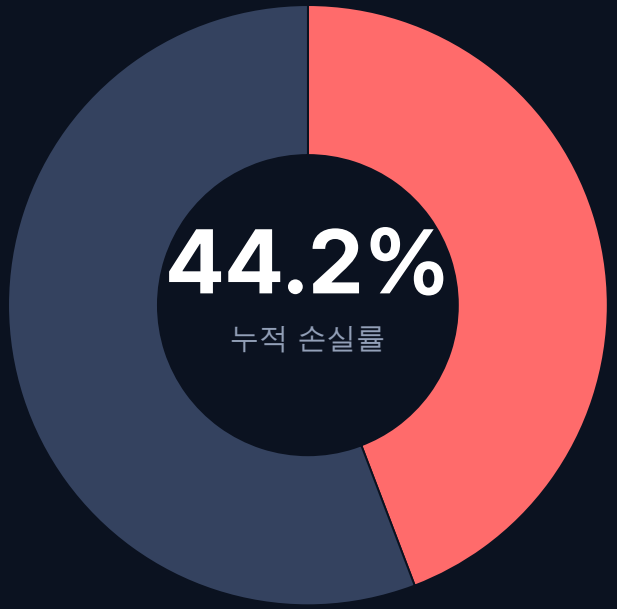
주제 5 · 소비자의 권리

홍콩 ELS 사태로 알아보는 소비자 권리

금융소비자보호법이 준 권리는 실제로 작동했는가



원금 10.4 조원 중 4.6 조원 손실 · 5 대 판매은행 , 2024 년 말

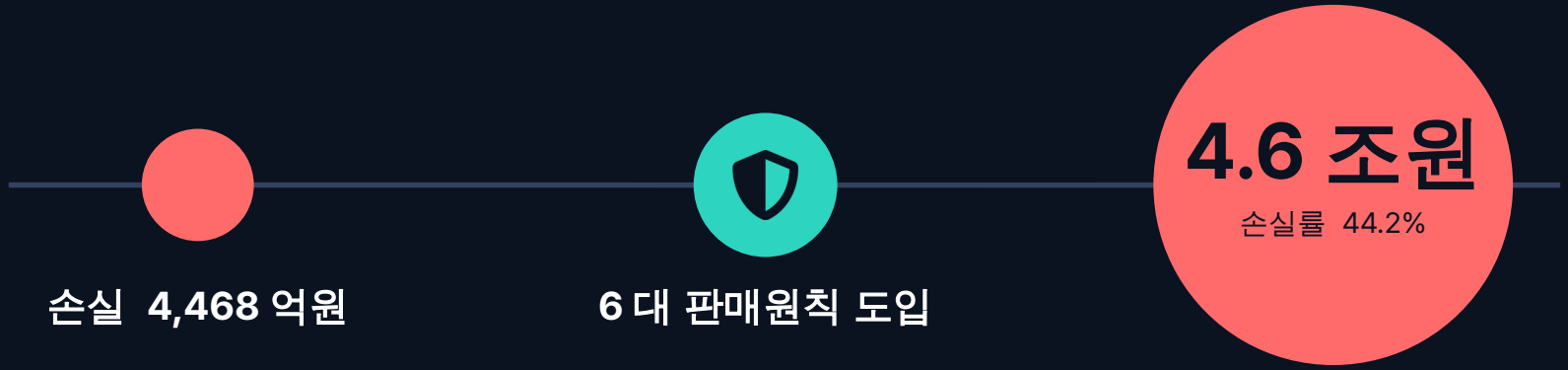
배 경

법이 생긴 뒤에도 더 큰 손실이 발생함

2019
DLF 사태

2021.3
금융소비자보호법 시행

2024
홍콩 H 지수 ELS 사태



손실 4,468 억원

6 대 판매원칙 도입

손실 약 10 배 규제는 강화됐지만 현장의 소비자 보호는 작동하지 않음

강의자료 8 장 1 절 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 원 넓이는 손실액 비례 (팀 작성)

ELS 란

은행 창구에서 팔린 '예금 같은' 투자상품

	정기예금	ELS
판매 창구	= 은행	= 은행
원금	✓ 보장	✗ 손실 가능
예금자보호	✓ 대상	✗ 대상 아님
수익	✓ 확정 이자	✗ 지수 연계

손실확정 계좌

17.0 만

손실액

4.6 조원



원금 10.4 조원

강의자료 8 장 1·2 절 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2), 5 대 판매은행 2024 년 말 기준

금소법이 소비자에게 준 여섯 가지 장치

권리 강화

청약철회권

대상 상품은 7일 안에 철회

권리 강화

위법계약해지권

위반 계약을 위약금 없이 해지

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지

소액분쟁 조정 중 제소 제한

분쟁 시 권익 확보

자료열람요구권

분쟁 시 자료 열람·사본 요구

분쟁 시 권익 확보

입증책임 전환

금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금

관련 수입의 50% 이내

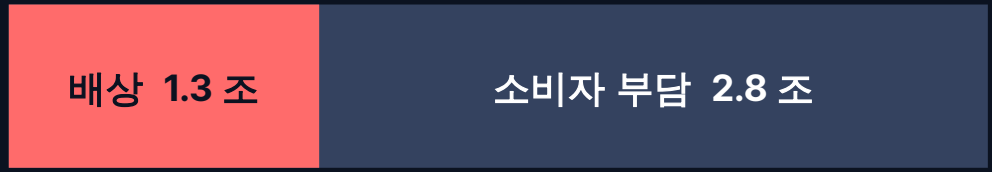
실제 구제는 자율배상 중심으로 진행됨

평균 배상비율

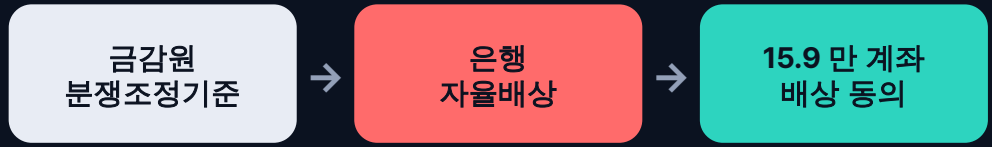
31.4%

배상 동의 15.9 만 계좌 기준

손실 약 4.1 조원의 구성



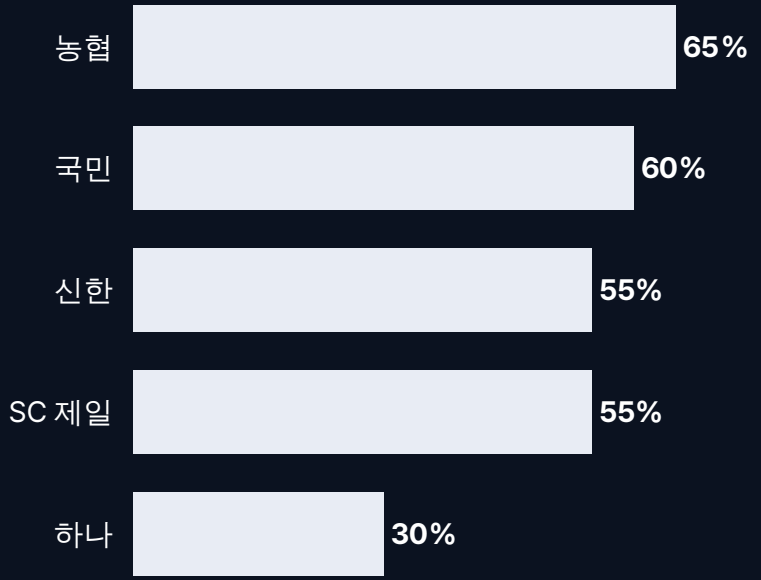
구제 경로



금융위원회 · 금융감독원 (2025.2), 5 대 판매은행 2024 년 말 기준

대표사례

배상비율은 사례에 따라 30~65%



판매사 책임에 투자자 개별 사정을 반영

배상 60%

예금하러 온 고객에게 ELT 권유

암 보험 진단금을 맡기려던 사례

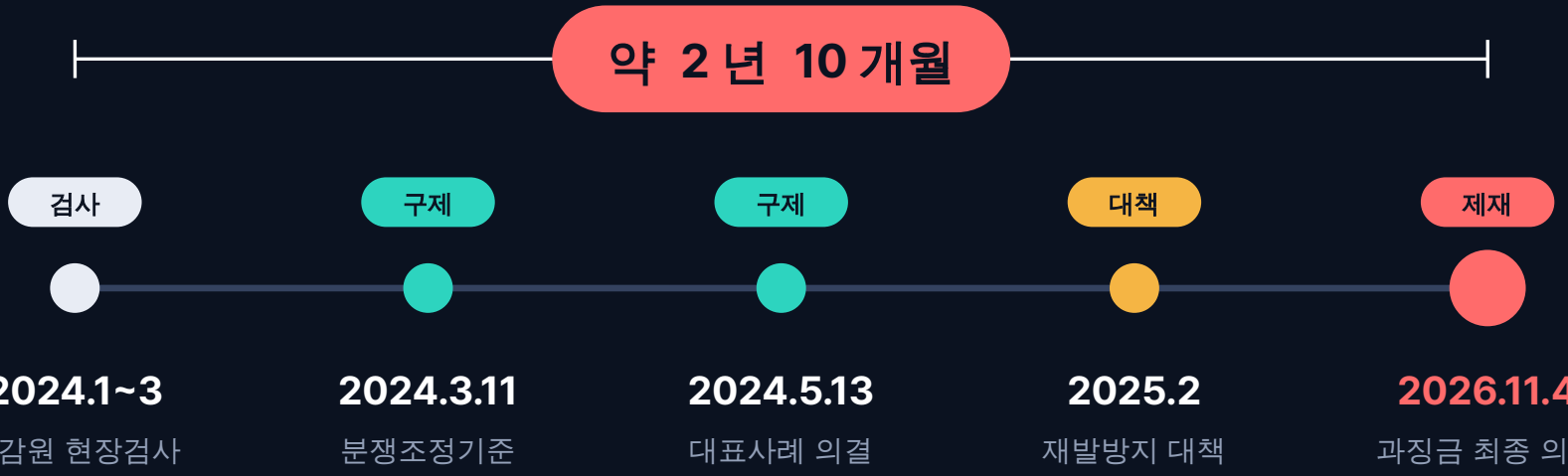
위법계약해지권의 한계

해지는 장래효, 확정된 손실은 못 되돌림

금감원 분쟁조정위원회 대표사례 (2024.5.13 의결) · 금융위원회 위법계약해지권 안내 · 법제처

제재 경과

첫 검사에서 최종 의결까지 약 2 년 10 개월



금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4, 제 19 차 정례회의 의결) · 기간은 팀 계산

제재 규모

최종 제재는 약 3,746 억원

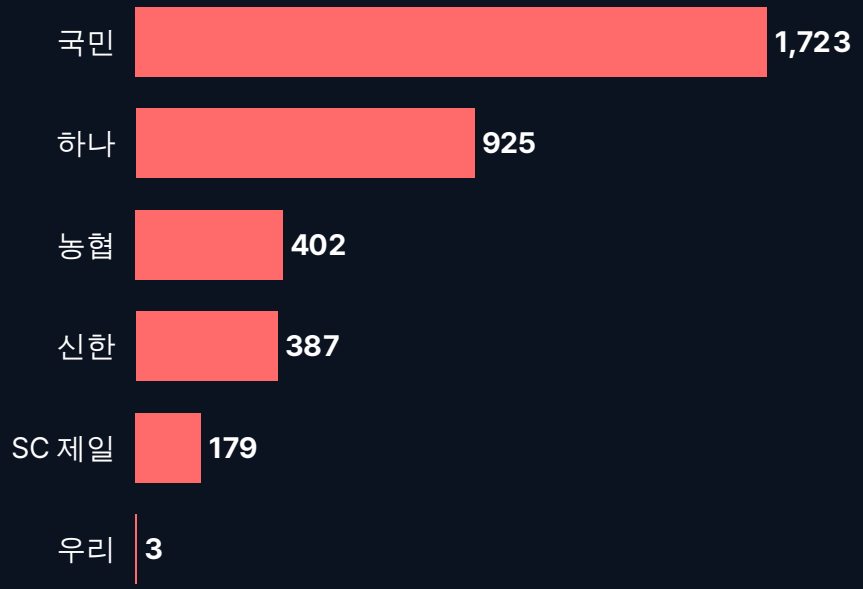
은행 7 곳 · 증권사 6 곳

3,746 억원

과징금 3,712 억 + 과태료 34 억

금융위 최대 규모 금전 제재

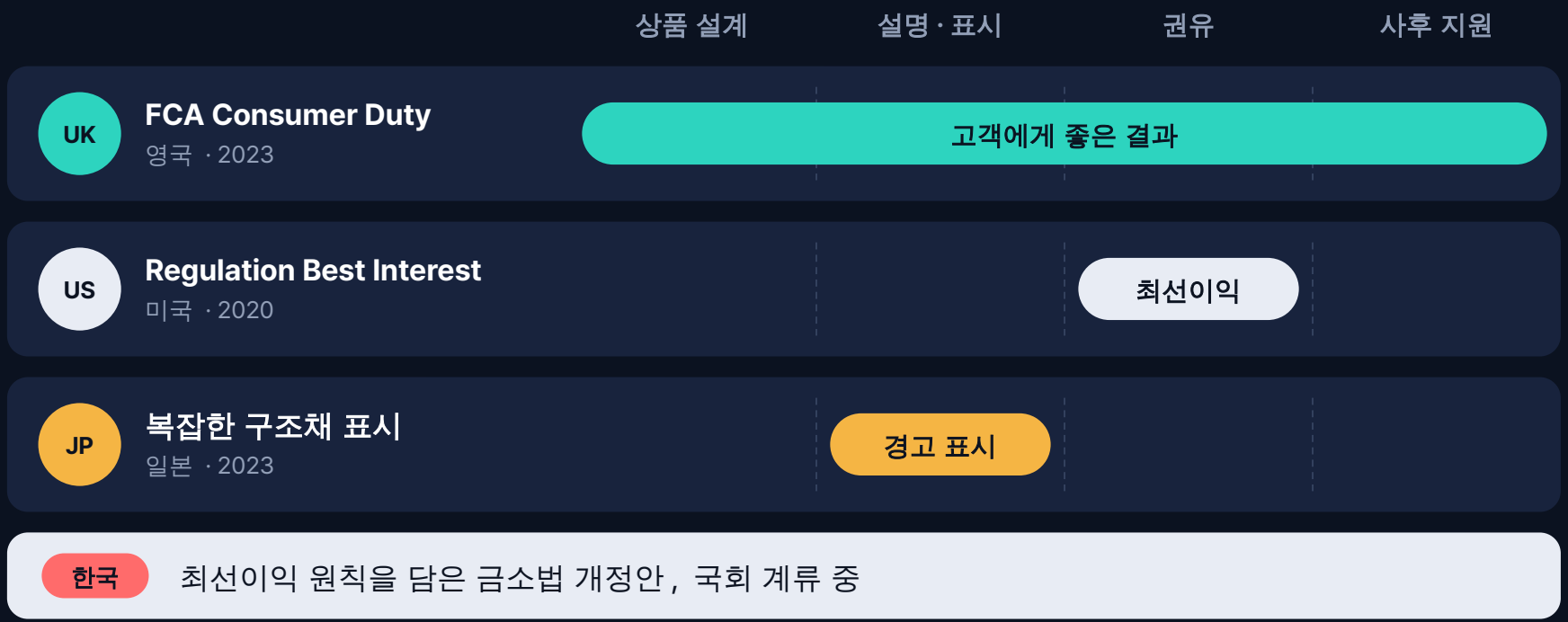
은행별 과징금 (억원)



강의자료 8 장 1 절 주요내용 4 · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4, 제 19 차 정례회의 의결)

해외 사례

방향은 같지만, 규율하는 지점은 다름



FCA FG22/5 · SEC Regulation Best Interest · 일본증권업협회 자율규제 개정 (2023) · 단계 구분은 팀 작성

주요 문제점

문제는 상품보다 판매 구조에 있었음

판매자 측

소비자 측

01

예금 창구에서 고위험 상품 권유

만기 고객에게 같은 창구에서

8 장 2 절 예금자보호

02

형식적인 적합성 평가

" 가입하고 싶어요 " 답변 유도

8 장 1 절 6 대 판매원칙

03

판매실적 중심의 KPI

고위험 상품에 유리한 평가

6 장 2 절 · 4 장 3 절

04

판매직원에 대한 높은 의존

직원 설명만 믿고 서명

8 장 1 절 소비자의 책무

강의자료 4 장 3 절 , 6 장 2 절 , 8 장 1·2 절 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금감원 현장검사 결과 (2024.3.11)

개선 방안

네 주체가 각자 바꿔야 할 것

정부 · 금융당국

- 최선이익 원칙 법제화 국회 계류
- 신속하고 예측 가능한 제재 팀 제안

금융기관 (판매사)

- 거점점포 · 전담직원만 판매 2025.2 대책
- 고객 손익을 반영한 KPI 2025.2 대책

기업 (상품 발행 · 설계)

- 설명서 맨 위에 손실 사례
- 상품명 앞 ' 고난도 ' 표시

소비자

- 예금자보호 여부부터 확인
- 이해 못 한 계약엔 서명하지 않음

강의자료 6 장 4 절 , 8 장 1 절 주요내용 5 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4)

결론

권리를 늘리는 것보다,
있는 권리가 작동하게 하는 것이 중요함



01 결과

구제는
자율배상 중심



02 원인

같은 창구 · 형식적 평가
실적 중심 KPI



03 과제

원칙 중심 규제
신속한 제재

출처 박운학, 「금융경영의 이해」 강의자료 4·6·8 장 (2026) · 금융위원회 · 금융감독원, 「홍콩 H 지수 ELS 현황 및 대책」 (2025.2) · 금융위원회, 「홍콩 H 지수 ELS 관련 은행 · 증권사 검사 결과 조치」 (2026.11.4) · 금감원 분쟁조정위원회 대표사례 (2024.5) · 금융위원회 위법계약해지권 안내 · 법제처 찾기쉬운 생활법령정보 · FCA FG22/5 · SEC Regulation Best Interest · 일본증권업협회 (2023)